

خلاصات المواد الأكثر استشهادًا

خلاصات المواد الأكثر استشهادًا

من ذخيرة الأحكام التجارية المنشورة

هذه صفحتان من عملٍ أوسع: ٥٠,٦٦٦ حكمًا تجاريًا منشورًا بنصّه الكامل، مربوطًا بالأنظمة على مستوى المادة — ٩٩,١٥٨ استشهادًا نظاميًا، كلٌّ منها مسندٌ إلى المادة التي عناها، ومعه موضعه من الحكم، ومن المتكلم فيه، وهل صمد ذلك الحكم أمام الاستئناف.

يلي ذلك فهرس المواد العشرين الأكثر استشهادًا، ثم صفحة واحدة كاملة نموذجًا — المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وهي أكثر مواد الذخيرة استشهادًا. والتسع عشرة الباقية على المستودع العام.

صفحة لكل مادة من العشرين الأكثر استشهادًا في الذخيرة: أين يقع الاستشهاد، ومن المتكلم، وأي صيغة تتكرر، وأي مادة تسافر معها.

#	المادة	استشهادات	تعليل	وقائع
١	المادة 16 من نظام المحاكم التجارية	١٦,٢٦٥	%٥٨.٦	%١٣.٧
٢	المادة 30 من نظام المحاكم التجارية	٧,٥٤٥	%٦٧.١	%١٠.٦
٣	المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية	٦,١٧٤	%٢.٤	%٨٣.٢
٤	المادة 29 من نظام الإثبات	٥,٠٦١	%٧٦.٨	%٤.٨
٥	المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية	٣,١٨٨	%٥٠.٠	%١٢.٥
٦	المادة 78 من نظام المحاكم التجارية	٢,٥٣٦	%٥١.٤	%٨.٢
٧	المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية	٢,٤٧٩	%٧٠.٨	%٧.١
٨	المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية	١,٨٢٤	%١٥.١	%١٠.٦
٩	المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية	١,٦٦٣	%٣٣.٩	%٦.٥
١٠	المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية	١,٦٢٨	%٩.١	%١.٠
١١	المادة 2 من نظام المحاكم التجارية	١,٥٩٣	%١١.٢	%٤٣.٨
١٢	المادة 21 من نظام الإثبات	١,٣٨٠	%٧٧.٣	%٤.٣
١٣	المادة 19 من نظام المحاكم التجارية	١,٣٧٩	%١٣.٤	%٣٥.٢
١٤	المادة 1 من نظام المحاكم التجارية	١,٢٤٨	%٥١.٢	%٤.٦
١٥	المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية	١,٢١٠	%٢٤.١	%٣.٨
١٦	المادة 17 من نظام الإثبات	١,٠٤٣	%٨٢.٠	%٤.١
١٧	المادة 10 من نظام المحاكم التجارية	٩٦٨	%٨٤.٦	%١.٢
١٨	المادة 58 من نظام المحاكم التجارية	٩٤٨	%٦.٨	%٧٣.٨
١٩	المادة 79 من نظام المحاكم التجارية	٩١٣	%٥٦.٥	%٢.٣
٢٠	المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية	٨٩٢	%٦١.٨	%٠.٩

والترتيب بعدد الاستشهادات، والعدد ليس أهمية. فالمادة التسعون — الجلسة التحضيرية — يقع ٨٣.٢% من استشاداتها في سرد الوقائع و٢.٤% في التعليق: مادةٌ يكثر وصفُ أعمالها، لا مادةٌ تدور عليها الخصومة. وعمود «تعليق» أصدق من عمود «استشادات».

المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية

١٦,٢٦٥ استشهاداً في ١٤,١٨٩ حكماً — معدلة — باب: الاختصاص

تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣. المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية. ٤. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

النص الرسمي كما هو موثق في ذخيرة الأنظمة.

أين يقع الاستشهاد

الموضع	العدد	النسبة
تعلييل المحكمة	٩,٥٢٧	٥٨.٦%
الوقائع	٢,٢٢٦	١٣.٧%
المنطوق	١٣	٠.١%
غير محدّد	٤,٤٩٩	٢٧.٧%

وداخل الوقائع، ١,٧٣٢ من أصل ٢,٢٢٦ (٧٧.٨%) تقع في جملة فاعلها الدائرة أو المحكمة — أي أنها سرد المحكمة لإجراء باشرته، لا حجة رُفعت إليها. والباقي لم يُنسب، وفيه حجج الخصوم وفيه سرد لم تلتقط قرينته؛ فالرقم حد أدنى لصوت المحكمة لا قسمة بينهما.

المحاكم والسنوات

المحكمة	العدد	المدينة	العدد	السنة	العدد
المحكمة التجارية	١٦,١٠٤	الرياض	٧,٩٢٠	١٤٣٧	١
محكمة الاستئناف	٨٨	جدة	٣,٧٠٨	١٤٤٠	٣
المحكمة العامة	٦٤	الدمام	٢,١٣٥	١٤٤١	٦٩

المحكمة	العدد	المدينة	العدد	السنة	العدد
المحكمة العليا - الهيئة الدائمة	٧	أبها	٦٣٥	١٤٤٢	٢,٤٧٧
محكمة الأحوال الشخصية	١	مكة المكرمة	٥٥٨	١٤٤٣	١,٥٨٩
محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة	١	المدينة المنورة	٤٤٥	١٤٤٤	٧,٦٧٨
				١٤٤٥	٣,٤٣٠
				١٤٤٦	٨٥٠
				١٤٤٧	٢٨
				١٤٤٨	١٤٠

مصير الأحكام أمام الاستئناف

من ١٦,٢٦٥ استشهاده بالمادة، ٤,١٢٥ يقع في حكم يحمل السجل نفسه قرار الاستئناف فيه:

المال	استشهادات	من ذوات الاستئناف
أيد	٢,٤٠٠	٥٨.٢%
نقض أو ألغي	٢٣٦	٥.٧%
ألغي وحكم مجدداً	١٦٨	٤.١%
لم يُقبل الاعتراض شكلاً	٧٧١	١٨.٧%
فُصل على وجه آخر	١٨١	٤.٤%
لم يتبين من المنطوق	٣٦٩	٨.٩%

واقراً هذا الجدول على وجهه. «أيد» تعني أن ذلك الحكم بعينه صمد، لا أن ما فهمه من المادة صار مبدأً. و«نقض» لا تعني أن المادة أُسيء تطبيقها — فقد يُنقض الحكم لسبب آخر فيه لا صلة له بها. والمال مقروء من منطوق حكم الاستئناف وحده، وما لم يُصرَّح به «لم يتبين».

الصيغ المتكررة في تعليل المحكمة

من ٩,٥٢٧ جملةً تحمل الاستشهاد في هذا الموضع، تغطي الصيغ الثلاث أدناه ٨.٢%. وكل رقم منها عدد الجمل التي تشترك مع المقتبس في نصف مقاطعه الحرفية فأكثر — تشابه لفظ محسوب، لا وحدة معنى.

٥٠١ استشهاده بصيغة كهذه (٥.٣% من تعليل المحكمة):

الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات

— المحكمة التجارية بجدة، حكم رقم 4430482050، 16-06-1444

٢١٤ استشهداً بصيغة كهذه (٢.٢٪ من تعليل المحكمة):

فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ

— المحكمة التجارية بمنطقة الرياض، حكم رقم 4430190604، 23-07-1444

٦٩ استشهداً بصيغة كهذه (٠.٧٪ من تعليل المحكمة):

وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولأئحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١١/١١/١٤٤١هـ بما تختص به المحكمة التجارية

— المحكمة التجارية بجدة، حكم رقم 4430499795، 19-06-1444

الصيغ المتكررة في الوقائع

من ٢,٢٢٦ جملةً تحمل الاستشهاد في هذا الموضوع، تغطي الصيغ الثلاث أدناه ٦٧.٤٪. وكل رقم منها عدد الجمل التي تشترك مع المقتبس في نصف مقاطعه الحرفية فأكثر — تشابه لفظ محسوب، لا وحدة معنى.

١,٢١٢ استشهداً بصيغة كهذه (٥٤.٤٪ من الوقائع):

ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى

— المحكمة التجارية بالرياض، حكم رقم 4531163028، 20-12-1445

٨١٢ استشهداً بصيغة كهذه (٣٦.٥٪ من الوقائع):

وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية

٤١ استشهداً بصيغة كهذه (١.٨٪ من الوقائع):

عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع المائل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية

— المحكمة التجارية ببريدة، حكم رقم 4430700427، 17-08-1444

مواد يُستشهد بها في الأحكام نفسها

المادة	أحكام مشتركة	من أحكام هذه المادة
المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية	٣,٥٨٧	٢٥.٣٪
المادة 30 من نظام المحاكم التجارية	٣,٠٦٢	٢١.٦٪
المادة 29 من نظام الإثبات	٢,٠٩٧	١٤.٨٪
المادة 78 من نظام المحاكم التجارية	١,٠٩٨	٧.٧٪
المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية	١,٠٨٧	٧.٧٪
المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية	١,٠٣٨	٧.٣٪
المادة 21 من نظام الإثبات	٦٣٤	٤.٥٪
المادة 58 من نظام المحاكم التجارية	٥٩٨	٤.٢٪
المادة 17 من نظام الإثبات	٤٦٥	٣.٣٪
المادة 2 من نظام المحاكم التجارية	٤٥٢	٣.٢٪

حدود

- الأحكام المنشورة ٩٥٪ تجارية؛ فغياب محكمة أو سنة من الجدول أعلاه قد يعني أنها لا تنشر، لا أنها لم تطبق المادة.
- موضع الاستشهاد مقروء من عناوين الحكم نفسه؛ وما خلا منها فموضعه «غير محدد» ولم يُخَمَّن.
- نسبة الوقائع المنسوبة للمحكمة قرينةً لفظية، صحتها ٣٧ من ٤٠ في عينة قُرئت باليد؛ انظر arabic_paper/voice_attribution.py/...
- كل مقطع منقول بنصه من حكمه، والأسماء محجوبة (...).

المصدر: articles/commercial_courts_law/16.json — يحمل الاستشهادات ١٦,٢٦٥ كاملةً.